

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8154/2540

ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด
นาง จรรยา ยุ ทธ ศิลป์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 697

จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ ตามสัญญากู้เงินส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความรับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันการกู้เงินดังกล่าว โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ภายในวงเงินที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ค้ำประกันไว้ ซึ่งตามหนังสือสัญญาค้ำประกันระบุว่า "นอกจากนี้ผู้ค้ำประกันยอมไม่พ้นจากความรับผิดชอบเพราะเหตุธนาคารอาจจะทำการใด ๆ ไปเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในสิทธิใด ๆ ก็ดี จำนองก็ดี จำนำก็ดี และบุริมสิทธิซึ่งลูกหนี้หรือบุคคลอื่นใดก็ตามได้ให้ไว้แก่ธนาคารแต่ก่อนหรือในขณะหรือหลังจากวันทำสัญญาค้ำประกันนี้" และข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะคู่สัญญาดังนี้ แม้โจทก์ผู้รับจำนองเพิกเฉยไม่คัดค้านการร้องขอกันส่วนของจำเลยที่ 4 สามียจำเลยที่ 1 ในฐานะสินสมรสทำให้จำเลยที่ 4 ได้รับเงินส่วนที่ขอคืนไว้ 750,000 บาท จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องเสียหายก็ตามจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดชอบไปได้ และต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการมีอำนาจลงชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 3 กระทำการแทนจำเลยที่ 3 ได้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2523 จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ 746,900 บาท ตกลงผ่อนชำระเดือนละ 11,495 บาท ชำระงวดแรกวันที่ 13 เมษายน 2523 และทุกวันที่ 13 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบ และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2523 จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์อีก 748,000 บาท ตกลงผ่อนชำระเดือนละ 11,515 บาท ชำระงวดแรกวันที่ 31 สิงหาคม 2523 และทุกวันสิ้นเดือนถัดไปจนกว่าจะครบ การกู้เงินทั้งสองครั้งโจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี จำเลยที่ 1 ยอมให้เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 นำที่ดินโฉนดเลขที่ 36880 และ 36890 ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ไว้แก่โจทก์จำเลยที่ 1 ชำระหนี้บางส่วนโดยชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526 คงค้างชำระต้นเงินตามสัญญากู้เงินฉบับแรก 667,530.28 บาท และชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินฉบับที่สองครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2526 คงค้างชำระต้นเงินตามสัญญากู้เงินฉบับที่สอง 692,549.67 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 ถูกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีอื่นยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำนองไว้แก่โจทก์ โจทก์จึงยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2528 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นเป็นเงิน 1,823,362 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปีจากต้นเงิน 667,530.28 บาท และ 692,549.67 บาท นับแต่วันยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 โจทก์ได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนอง 664,875.50 บาท จำเลยที่ 1 คงค้างชำระ 1,469,340.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปีของต้นเงิน 1,360,079.95 บาท นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2529 จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,449,360.81 บาท รวมเป็นหนี้ทั้งหมด 2,918,701.14 บาท ขณะทำสัญญากู้เงิน

จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 1 ให้ความยินยอมด้วย จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 โจทก์ติดตามทวงถามแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 2,918,701.14 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี จากต้นเงิน 1,360,079.95 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ให้การว่า สัญญากู้เงินระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ไม่สมบูรณ์ เพราะไม่ปรากฏชื่อผู้ให้กู้และพยานลงลายมือชื่อต่อหน้าคู่สัญญา ข้อความตามรายการในสัญญากู้เงินไม่ได้ระบุไว้ในขณะคู่สัญญาลงลายมือชื่อโจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินหรือรายได้ใดอีกเพราะถูกคุมขังในทัณฑสถานย่อมเป็นเหตุผลเพียงพอให้โจทก์บังคับชำระหนี้จากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน และยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมทั้งมีทรัพย์สินพอที่จะชำระหนี้ได้ แต่โจทก์กลับเพิกเฉย และคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ตลอดมา จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 1 เพียงแต่ให้ความยินยอมในการทำสัญญากู้เงินมิใช่ยอมตนเข้าผูกพันหรือร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 สัญญากู้เงินทั้งสองฉบับไม่มีข้อความใด ๆ ระบุว่าจำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 โจทก์ทราบดีว่าจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอถอนส่วนจากทรัพย์สินซึ่งจำนองที่ถูกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอื่นนำยึดเพื่อขายทอดตลาด โจทก์ไม่คัดค้านและไม่เรียกให้จำเลยที่ 4 ชำระหนี้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 1 และที่ 4 ไม่เคยได้รับหนังสือทวงถามหรือเอกสารอื่นจากโจทก์โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันตลอดเป็นการไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันระบุจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละสัญญาไว้แน่นอน โดยจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 597,520 บาท และ 598,400 บาท ส่วนจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 149,380 บาท และ 149,600 บาท โจทก์เพิกเฉยไม่รักษาสិทธิผู้จำนองโดยไม่คัดค้านการยื่นคำร้องขอถอนส่วนของจำเลยที่ 4 หากโจทก์คัดค้านหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมิให้

จำเลยที่ 4 รับเงินที่ขอกันส่วน โจทก์ยอมได้รับชำระหนี้ครบถ้วน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิได้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันยอมหลุดพ้นจากความรับผิด และนับแต่วันที่โจทก์ได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนอง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 ถึงวันฟ้องเกินกำหนด 5 ปี สิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็น ดอกเบี้ยจึงขาดอายุความ โจทก์คำนวณยอดหนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่ สุจริต จำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เกินกว่าจำนวนเงินที่โจทก์กล่าวในคำฟ้อง คำฟ้องโจทก์ไม่ระบุถึงวันชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 และคิดดอกเบี้ยขึ้นลงอย่างไร ได้รับชำระหนี้แล้วเพียงใด คำฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 2,918,701.14 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปีจากต้นเงิน 1,360,079.95 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ เฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ร่วมรับผิดชอบในต้นเงินเพียง 598,400 บาท 149,600 บาท และ 149,600 บาทตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 17 ต่อปี นับแต่วันฟ้องย้อนหลังไปไม่เกินกำหนด 5 ปี และนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบ 598,400 บาท และ 149,600 บาท ตามลำดับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2523 จำเลยที่ 1 กู้เงินจากโจทก์ จำนวน 746,900 บาท ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2523 จำเลยที่ 1 กู้เงินจากโจทก์อีก 748,000 บาท ตกลงดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ในการกู้เงินทั้งสองครั้ง มี

จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน โดยในการกู้ครั้งแรกจำเลยที่ 2 ทำหนังสือสัญญา
ค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 597,520 บาท จำเลยที่ 3 ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันใน
วงเงินไม่เกิน 149,380 บาท การกู้เงินครั้งที่สองจำเลยที่ 2 ทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน
ในวงเงินไม่เกิน 598,400 บาท จำเลยที่ 3 ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันในวงเงินไม่
เกิน 149,600 บาท โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 กู้
เงินทั้งสองครั้งโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นสามี และจำเลยที่ 1 ได้
จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดที่ 36480 และ 36890 พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยที่ 1
ซื้อจากจำเลยที่ 3 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการไว้แก่โจทก์เป็นประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าว
ต่อมาที่ดินทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยที่ 1 จำนองไว้แก่โจทก์ถูกเจ้า
หนี้ตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 3754/2527 ของศาลชั้นต้น นำยึดเพื่อขาย
ทอดตลาด ในวันที่ 10 ตุลาคม 2527 จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอถอนส่วนจากเงินที่ขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองครั้งหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นสินสมรสศาลชั้นต้นอนุญาต
และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2528 โจทก์ยื่นคำร้องขอรับเงินที่ได้จากการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ได้รับ
ชำระหนี้ 1,823,362 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของต้น
เงิน 1,360,079.95 บาท โจทก์ได้รับชำระหนี้จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินซึ่งจำนอง 664,875.50 บาท จำเลยที่ 4 ได้รับเงินกันส่วนของตน 750,000
บาท จำเลยที่ 1 คงค้างชำระหนี้โจทก์ตามสัญญาเงินทั้งสองฉบับเป็นเงิน
1,469,340.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของต้นเงิน 1,360,079.95
บาท นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อคิดถึงวันฟ้องจำเลย
ที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 2,918,701.14 บาท

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกัน
จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่เพียงใด เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลย
ที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาเงินทั้งสองฉบับ ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง

รวมทั้งสิ้น 2,918,701.14 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะผู้
ค้ำประกันการกู้เงินดังกล่าวทั้งสองครั้ง โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1
จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ภายในวงเงินที่จำเลยที่ 2 และที่ 3
ค้ำประกันไว้ ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับนั้น จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระ
เงินให้โจทก์ในวงเงิน 597,520 บาท และ 598,400 บาท รวมเป็นเงิน 1,195,920
บาท จำเลยที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์ในวงเงิน 149,380 บาท และ
149,600 บาท รวมเป็นเงิน 298,980 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี จาก
ต้นเงินที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบ นับแต่วันฟ้องย้อนหลังไป 5 ปี และนับแต่
วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ส่วนที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า การที่โจทก์เพิกเฉยไม่มาคัดค้านการร้องขอ
กันส่วนของจำเลยที่ 4 ทำให้จำเลยที่ 4 ได้รับเงินส่วนที่ขอกันไว้ 750,000 บาท จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนอง เป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องเสียหาย
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 697 นั้น เห็นว่า ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันระบุว่า "นอกจากนี้
ผู้ค้ำประกันยอมไม่พ้นจากความรับผิดเพราะเหตุธนาคารอาจจะทำการใด ๆ ไปเป็น
เหตุให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในสิทธิใด ๆ ก็ดี จำนองก็
ดี จำนากก็ดี และบุริมสิทธิซึ่งลูกหนี้หรือบุคคลอื่นใดก็ตามได้ให้ไว้แก่ธนาคารแต่ก่อน
หรือในขณะหรือหลังจากวันทำสัญญาค้ำประกันนี้" ข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนจึงมีผลผูกพันจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะคู่สัญญา
ฉะนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา ก็ไม่อาจทำให้จำเลยที่
2 และที่ 3 หลุดพ้นจากความรับผิดไปได้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
ตามสัญญาค้ำประกัน

พินากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบโจทก์เป็นเงิน 1,195,920 บาท และ 298,980 บาท ตามลำดับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมฤาษ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>